01 — Conditions générales d'utilisation (CGU)

English: ../en/01-terms-of-use.md

Cartouche	
Éditeur	Nhill Solution, Kinshasa (République démocratique du Congo)
Version	3.0.0 — 28 octobre 2026
Statut	rédigé sans relecture par un avocat ; points de relecture recommandés : V-02, V-10, V-12 (00 § 5)
Hypothèses	H-01, H-02, H-09, H-10, H-12, H-17, H-20 (00 § 2)
Articulation	Les CGU encadrent l'usage du site et des applications par **toute personne**. L'abonnement d'un établissement est régi en outre par les conditions de service (document 02) et par la proposition écrite qu'il accepte, qui prévalent en cas de contradiction
Publication	page « Conditions d'utilisation » du site (`website/src/pages/fr/conditions.html`), qui en reprend l'essentiel

1. Éditeur

Le site nhill.online et les applications Nhill Business, Nhill POS et Nhill Console sont édités par **Nhill Solution**, dont le siège est à Kinshasa (République démocratique du Congo), ci-après « l'Éditeur ». Contact : info@nhill.online. Assistance aux clients : support@nhill.online.

2. Objet et acceptation

Les présentes CGU définissent les conditions d'accès et d'utilisation du site et des applications Nhill (ci-après « le Service »). Créer un compte, rejoindre un établissement ou utiliser le Service vaut acceptation des CGU dans leur version en vigueur, consultable à tout moment sur le site nhill.online (page « Conditions d'utilisation »).

3. Accès au Service

3.1 Le Service est destiné à des professionnels (indépendants, commerçants, entreprises, associations) pour les besoins de leur activité.

3.2 L'accès requiert un compte personnel : adresse e-mail valide et mot de passe d'au moins 8 caractères. L'utilisateur choisit un mot de passe qu'il n'utilise pas ailleurs et le garde confidentiel. Aucun changement périodique n'est imposé ; l'utilisateur change son mot de passe s'il pense qu'il a été vu ou deviné.

3.3 Un compte est strictement personnel. Le partage d'un compte entre plusieurs personnes est interdit : chaque employé reçoit son propre accès, ce qui permet au journal d'activité d'attribuer chaque action à son auteur.

3.4 Le Service fonctionne avec une connexion Internet. Les fonctions disponibles dépendent de la formule de l'établissement : une fonction qui n'est pas comprise dans sa formule n'est pas proposée à ses utilisateurs.

3.5 L'Éditeur peut suspendre un compte en cas d'usage contraire aux CGU ou à la politique d'utilisation acceptable (document 08), après avertissement de l'utilisateur sauf urgence (sécurité, fraude, injonction d'une autorité).

4. Rôles

- **Établissement** : l'entreprise cliente (essai ou abonnement) ; son titulaire et ses administrateurs gèrent l'équipe et les droits.
- **Utilisateur** : toute personne disposant d'un compte rattaché à un établissement.
- **Éditeur** : exploite le serveur et assure l'assistance. Son équipe ne consulte pas les clients, produits ni documents des établissements ; elle voit des chiffres globaux d'utilisation, et chaque consultation figure dans le journal d'activité de l'établissement (politique de confidentialité, document 03).

5. Obligations de l'utilisateur

L'utilisateur s'engage à : fournir des informations exactes ; utiliser le Service conformément à la loi, notamment fiscale et commerciale ; ne pas tenter d'accéder aux données d'un autre établissement ; ne pas perturber le Service ; respecter la politique d'utilisation acceptable (document 08).

6. Documents produits par le Service

6.1 Les factures, devis, avoirs, tickets et rapports produits par Nhill sont des **documents de gestion**. Nhill **n'est pas un dispositif de facturation agréé ou normalisé par une administration fiscale**, notamment par la Direction générale des impôts de la RDC, et n'est relié à aucun dispositif électronique fiscal.

6.2 Chaque établissement reste responsable de ses obligations fiscales et comptables, notamment des mentions de ses factures et de l'usage d'un dispositif fiscal lorsque son pays l'impose. Nhill lui permet d'enregistrer la référence de la facture normalisée pour le rapprochement.

6.3 Les montants calculés par le Service (taxes, totaux, marges estimées) le sont selon les paramètres saisis par l'établissement ; l'utilisateur vérifie ces paramètres (taux, profils fiscaux) avec son conseil.

7. Propriété intellectuelle

7.1 Le Service, ses logiciels, interfaces, le nom « Nhill » et ses logos appartiennent à l'Éditeur ou à ses concédants. Aucun droit n'est cédé à l'utilisateur en dehors du droit d'utilisation prévu par la licence des applications (document 12) et par les conditions de service (document 02).

7.2 Les données saisies par l'établissement lui appartiennent. L'Éditeur ne les utilise que pour fournir le Service (documents 02 et 06).

7.3 Les composants libres intégrés aux applications (par exemple Qt, sous licence LGPL v3) restent soumis à leurs licences, dont la liste est fournie avec les applications.

8. Disponibilité et responsabilité

8.1 L'Éditeur met en œuvre des moyens raisonnables pour que le Service soit disponible et fiable ; aucun taux de disponibilité chiffré n'est garanti (document 07).

8.2 L'Éditeur n'est pas responsable d'une indisponibilité due à l'accès Internet, au matériel ou à l'alimentation électrique de l'utilisateur, ni des conséquences d'une saisie erronée ou d'une mauvaise utilisation du Service. La responsabilité de l'Éditeur envers un établissement abonné est encadrée par les conditions de service (document 02, article 10).

9. Données personnelles

Le traitement des données personnelles est décrit dans la politique de confidentialité (document 03).

10. Modification des CGU

L'Éditeur peut modifier les CGU. La version en vigueur et sa date figurent sur le site ; les établissements abonnés sont prévenus des modifications importantes avant leur entrée en vigueur, par message dans l'application ou par e-mail.

11. Loi applicable et litiges

Les présentes CGU sont régies par le droit de la République démocratique du Congo. En cas de différend, les parties recherchent d'abord une solution amiable ; à défaut, les juridictions compétentes de Kinshasa sont saisies. Ces choix ne privent pas un utilisateur de la protection des règles impératives de son pays, notamment en matière de consommation et de données personnelles.

12. Contact

info@nhill.online ; assistance aux clients : support@nhill.online.